

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5000091-67.2022.4.02.5003/ES

AGRAVANTE: MARILENE MANZOLI SILVA (RECORRENTE)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por MARILENE MANZOLI SILVA (evento 69) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo (evento 63) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência porquanto acórdãos de Tribunais Regionais Federais não se prestam à caracterização da divergência apta a autorizar o conhecimento do incidente.

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo (evento 49) conheceu e negou provimento ao recurso nominado da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, com o pagamento dos valores retroativos.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 57) alegando divergência entre o acórdão recorrido e a decisão prolatada por ocasião do julgamento do Processo nº 0002349-95.2016.4.02.9999, no qual a Primeira Turma Recursal Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu *“pela necessidade da designação de audiência de instrução e julgamento, quando há nos autos indício de prova material da existência de união estável, isto é, existência de filhos comuns, comprovante do mesmo endereço em nome do casal”*.

O Vice-Gestor inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência *“postulando que seja admitido, eis que o pedido de uniformização de jurisprudência versa justamente sobre o critério jurídico de interpretação da lei que exige o início de prova material buscando uniformizar a jurisprudência sobre possibilidade de designação de audiência de instrução e julgamento quando no bojo da ação de concessão de pensão por morte exista início de prova material”*.

É o relatório. Decido.

Ab initio, cumpre destacar que os paradigmas julgados por Tribunais Regionais Federais não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial no pedido regional de uniformização interposto pela parte autora, eis que tanto o artigo 14, §1º, da Lei 10.259/2001, quanto o artigo 5º, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, referem-se, expressamente, à divergência apenas **entre Turmas Recursais da mesma Região**.

Nessa linha de orientação, confira-se o seguinte julgado da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. NOTA DE CONTEMPORANEIDADE DO LABOR RURAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdãos do STJ, da TNU e de Tribunal Regional Federal são inservíveis como paradigmas para fins de pedido de uniformização regional, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 10.259/2001.

2. Não se conhece de pedido de uniformização quando não há similitude fático-jurídica e divergência entre os acórdãos contrastados.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido, exigindo uma 'nota de contemporaneidade' do labor rural para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida está em conformidade com o entendimento reafirmado por esta Turma Regional na sessão de abril de 2017 (IUJEF nº 5001102- 93.2015.404.7114, Rel. Juíza Federal Alessandra Günther Favaro, juntado aos autos em 03.05.2017), o que enseja a aplicação analógica da Questão de Ordem nº 13 da TNU.

4. Pedido de uniformização não conhecido.

(Processo nº 5000862-14.2013.4.04.7102/RS, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora JACQUELINE MICHELS BILHALVA, juntado aos autos em 06/06/2017). (Sem negrito no original)."

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.

5000091-67.2022.4.02.5003

20002148677 .V3